

심 판 진 행 순 서

1. 심판장의 개정선언(영 제41조제2항)

"지금부터 ○○○○○○○사건에 대한 심판을 개정하겠습니다"

2. 서기는 해양사고관련자 및 심판변론인의 출석과 결석 사유를 보고한다.

3. 심판장의 해양사고관련자에 대한 인정신문(법 제46조)

"해양사고관련자에 대한 인정신문을 하겠습니다."

성명·생년월일·주소·해양사고관련자의 해기사 또는 도선사면허증의 종류(해기사 또는 도선사인 경우에 한함)와 사고당시의 직책을 물어 본인임을 확인한다. 다만, 다른 방법을 통하여 명확히 확인할 수 있는 사항에 대해서는 일부를 생략할 수 있다.

4. 심판장은 해양사고관련자에게 같은 사건에 확정재결이 있었는지(법 제7조) 그리고 다른 심판원에 소환을 받은 사실이 있었는지를 확인한다.(법 제24조제2항) (제1심의 경우에 한정한다)

"해양사고관련자는 이 사건에 대하여 다른 지방심판원으로부터 소환을 받았거나 확정재결이 있었습니까?"

(단독심판의 경우)

심판관은 해양사고관련자에 대하여 단독심판 진행에 동의하는가를 확인한다.(제59조의2 제1항)

"해양사고관련자는 이 사건의 단독심판 진행에 대하여 이의가 있습니까?"

심판관은 해양사고관련자가 합의체심판을 원하는 경우 그 사건을 합의체심판으로 할 것을 결정해야 한다.

5. 해양사고관련자가 결석하였을 경우 조사관과 다른 출석하고 있는 심판관계인에게 결석한 상태로 심판을 진행하는 일에 대한 의견청취

"오늘 해양사고관련자 ○○○가 결석하였으나 동인이 결석한 채로 심판을 진행하려

고 합니다. 이에 대해 조사관과 출석한 심판관계인은 이의가 있습니까?"

심판장은 심판관계인의 결석 등으로 본안 심리를 하는 것이 타당하지 않다고 인정할 때에는 심판기일을 연기한다(영 제39조)

6. 심판변론인이 속기사 사용의 허가신청을 하였을 경우 이를 허가 또는 각하한다.
(영 제26조)

"심판변론인 ○○○의 속기사 사용을 허가합니다."

7. 사실심리

"지금으로부터 사실심리를 하겠습니다."

8. 조사관의 최초진술(본안의 심리를 할 경우)(법 제47조)

"조사관은 최초진술을 해주시기 바랍니다."

9. 조사관의 최초진술에 대한 해양사고관련자 및 심판변론인의 의견 청취

"해양사고관련자는 조사관의 최초진술에 대하여 의견이 있으면 말씀하십시오."

10. 조사관의 증거목록 제출

"조사관은 증거목록을 제출해 주시기 바랍니다." (조사관은 사건철에 편철된 것과 그 후에 수집한 증거자료의 목록을 읽고 제출한다)

11. 증거목록의 증거 결정

"조사관이 제출한 자료를 증거로 채택하는데 이의가 있습니까? 이의가 없으면 증거로 채택하겠습니다."

12. 증거제출의 고지

"해양사고관련자는 제출할 증거자료가 있으면 제출하여 주시기 바랍니다." "증거로 채택하겠습니다."

13. 증거의 채택

"심판부에서 수집한 ()을 증거로 채택하겠습니다." (법 제48조)

(심판부가 수집한 증거가 있는 경우에 한정한다)

14. 수명심판관의 조사보고(영 제50조) (수명이 있는 경우에 한정한다)

"수명심판관은 조사한 내역을 보고하십시오"

15. 해양사고관련자에 대한 신문

- 심판장 또는 주심이 심판관계인에 대하여 신문을 한다.(영 제45조제1항)
- 배석심판관이나 조사관 및 심판변론인은 심판장에게 고하고 해양사고관련자를 신문한다.(영 제45조제2항)

그러나 심판장은 필요에 따라 신문순서를 변경할 수 있다. 조사관이 작성한 해양사고관련자에 대한 질문조서가 증거로 채택되었으므로 사건의 핵심에 관계없는 사항 등의 신문을 중복하여야 할 필요는 없다. 주로 사건의 핵심에 관한 사항을 다시 명확히 할 필요가 있는 사실과 조사관의 질문조서에 기록되어 있지 않은 사실 등을 신문한다.

- 조사관 심판변론인의 신문

16. 증인에 대한 신문

- "증인에 대한 인정신문을 하겠습니다."

성명 · 생년월일 · 주소 · 사고당시의 직책

- 증인에 대한 경고(영 제47조제5항)

"증인은 선서를 한 후 허위진술을 할 경우 위증의 벌을 받게 됨을 알려드립니다."

- 증인선서

"증인은 선서해 주기 바랍니다." (영 제47조제1항)

증인은 선서서 낭독시 기립한다. (영 제47조제4항)

- 증인신문

증인이 2명 이상인 경우 뒤에 신문하여야 할 증인이 심판정에 있을 때에는 그를 퇴정시킬 수 있다. (영 제48조)

증인에 대한 신문순서는 영 제45조제1항 및 제2항의 규정에 따른다.

17. 심판장이 사실심리완료선언 또는 제2회 심판기일 지정

- "이상으로 사실심리를 마치겠습니다."
- "다음 심판기일은 ○월 ○일 ○시로 하겠습니다."

18. 조사관의 의견진술 (영 제54조)

"조사관은 의견진술을 하여 주십시오"

19. 최후진술 (영 제55조)

"해양사고관련자 및 심판변론인은 조사관의 의견진술에 대하여 의견을 말씀하십시오."

(심판변론인은 서면 제출)

20. 징계의 집행유예제도에 대한 의사 확인(법 제6조의2)

"징계집행유예에 대한 해양사고관련자 의사를 확인하겠습니다. 징계집행유예제도는 업무징계 대신 교육을 받는 조건으로 3~9개월 동안 징계집행을 유예하는 제도입니다. 유예를 받게 되면 그 유예기간 만료 전까지는 다시 징계로 환원할 수 없습니다.

해양사고관련자(들)는 징계집행 유예 의사가 있습니까?"

21. 변론의 종결

"이상으로 변론을 종결하겠습니다."

22. 재결일시 고지

"재결심판은 ○월 ○일 ○시에 개정하겠습니다."

23. 변론의 재개 (영 제56조)

"변론을 재개하겠습니다."

24. 심판절차의 갱신(영 제51조)

- 심판개정 후 장기간에 걸쳐 개정하지 않아 필요한 경우

"이 건 심판은 개정 후 장기간에 걸쳐 개정하지 않았으므로 「해양사고의조사및 심판에관한법률시행령」 제51조제1항의 규정에 의거 심판절차를 갱신하겠습니다."

- 심판개정 후 해양사고관련자가 추가로 지정된 때

"심판개정 후 해양사고관련자 ○○○가 추가로 지정되었으므로 「해양사고의조사 및심판에관한법률시행령」 제51조제2항의 규정에 의거 심판절차를 갱신하겠습니다."

- 심판개정 후 심판관 또는 비상임심판관의 경질이 있는 때

"심판개정 후 심판관(또는 비상임심판관)의 경질이 있었으므로 「해양사고의조사 및심판에관한법률시행령」 제52조의 규정에 의거 심판절차를 갱신하겠습니다."

- 심판절차의 갱신 선언 후에는 제96조의 규정에 따라 인정신문 등의 절차를 새로이 진행한다.

25. 재결의 고지 (영 제60조)

- "재결을 고지하겠습니다."
- 재결의 고지는 재결서를 낭독하거나 그 요지를 알려준다.
- "해양사고관련자 및 조사관은 이 재결에 대하여 불복이 있을 때에는 재결서의 정본을 받은 날로부터 14일 이내에 중앙해양안전심판원에 제2심을 청구할 수 있습니다."(제1심의 경우)

"해양사고관련자 및 조사관은 이 재결에 대하여 불복이 있을 때에는 재결서의 정본을 받은 날로부터 30일 이내에 중앙해양안전심판원의 소재지를 관할하는 고등 법원에 소를 제기할 수 있습니다." (제2심의 경우)

26. 심판장의 폐정선언

"이상으로 심판을 마치고 폐정하겠습니다."